

1501339-34.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: Tietê

Foro: Foro de Tietê

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... está sendo condenado nesta sentença por dois roubos, um majorado pelo emprego de arma branca e ambos agravados por terem sido praticados contra vítimas idosas. Ademais, o acusado é multirreincidente em crimes de furto e de roubo, sendo esta a sua sexta condenação. Assim, tenho que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes para impedir a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tietê

Foro de Tietê

2ª Vara

Avenida XI de Agosto, 130, Tiete-SP - cep 18530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501339-34.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501339-34.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2234083/2021 - DEL.POL.TIETÊ, 19895802 - DEL.POL.TIETÊ, 765/21/212 - DEL.POL.TIETÊ, 2234083 - DEL.POL.TIETÊ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMON FELIPE DE MOURA PEDROSO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 150/152) em face de RAMON FELIPE DE MOURA PEDROSO, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, VII, e 157, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal (CP), porque, supostamente, no dia 27 de agosto de 2021, em horário anterior às 07h47min, na Rua Rafael de Campos, próximo ao semáforo da Loja Mazzer, Centro, nesta cidade e comarca de Tietê/SP, o acusado subtraiu coisas alheias móveis, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de faca contra a vítima Maria de Fátima Corrêa de Souza Nicoletti (idosa de 63 anos), que consistiram em uma bolsa contendo uma sombrinha, óculos, um frasco de álcool em gel, telefone celular de marca Samsung, uma carteira com documentos pessoais e a quantia de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) em dinheiro. Ainda, na mesma data supracitada, por volta das 07h47min, na Rua 13 de

Maio, n.º 81, próximo ao Varejão Santa Terezinha, Centro, nesta cidade e comarca de Tietê/SP, o acusado supostamente subtraiu coisas alheias móveis, para si, mediante violência contra a vítima Benedita Beatriz Pinto da Silva (idosa de 66 anos), que consistiram em uma bolsa contendo documentos pessoais e a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro.

Consta da denúncia que, na data dos fatos, o acusado inicialmente, abordou a vítima Maria de Fátima, colocou uma faca em suas costas e anunciou o assalto, determinando que lhe entregasse a bolsa; que a ofendida tentou segurar a bolsa, mas o acusado lhe deu um soco e lhe empurrou, fazendo com que caísse no chão; que, depois de subjugar a vítima e se apoderar dos bens subtraídos, evadiu-se do local. Narra, ainda, a inicial acusatória que, posteriormente, o réu se aproximou da vítima Benedita Beatriz e determinou que lhe entregasse a bolsa; que a vítima resistiu, mas foi agredida com um soco e um empurrão, que fizeram que caísse no chão, momento em que o acusado pegou a bolsa e foi em direção a um veículo que estava estacionado nas proximidades. Consta que, durante a fuga, o veículo conduzido pelo acusado colidiu com o veículo conduzido pela testemunha Miguel Jorge Lulia; em seguida, ele saiu do automóvel e tentou evadir-se a pé, mas foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01/02.

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 114/116).

A denúncia foi recebida em 08/09/2021 (fls. 153/154).

O réu foi citado (fl. 193) e apresentou resposta à acusação (fls. 180/182).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi deferido o pedido da defesa de instauração de incidente de insanidade mental (fls. 199/200).

O laudo pericial aportou aos autos às fls. 267/271.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual (fls. 285/287).

Em audiência de instrução, procedeu-se à oitiva das vítimas e das testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (CPP), a defesa apresentou requerimentos que foram indeferidos pelo juízo.

As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva resta comprovada pelos seguintes documentos acostados aos autos: boletim de ocorrência (fls. 03/07); autos de exibição e apreensão (fls. 09/10 e 24/26); auto de avaliação (fls. 11/12); termos de depoimentos (fls. 14 e 17); termos de declarações (fls. 15, 18/19, 27); autos de reconhecimento de pessoa (fls. 16 e 22); termo de interrogatório (fls. 20/21); relatório final do inquérito policial (fls. 143/144); laudo pericial de lesão na vítima (fls. 206/); bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria do réu está plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A vítima MARIA DE FÁTIMA CORRÊA DE SOUZA NICOLETTI esclareceu que, na data dos fatos, estava caminhando na rua, quando de repente um moço encostou uma faca em suas costas e pediu sua bolsa; que a vítima tentou segurar a sua bolsa, mas o indivíduo deu um soco na vítima; que ele puxou a bolsa com força, rompendo a alça, e a vítima caiu no chão. que ele desceu a rua, e a vítima foi correndo para a casa da sua filha pedir ajuda; que pediram ajuda aos policiais em uma viatura. Disse que na sua bolsa havia documentos, dinheiro, sombrinha e instrumentos de trabalho, sendo que tudo foi recuperado na delegacia, onde reconheceu o acusado. Mencionou que não conseguiu ver se o indivíduo estava drogado ou alcoolizado. A vítima também reconheceu o acusado em juízo como o autor do fato delitivo, nos moldes do art. 226 do CPP.

A vítima BENEDITA BEATRIZ PINTO DA SILVA narrou que, na data dos fatos, um indivíduo lhe abordou pela frente, a agrediu nos braços e lhe deu um soco; que ele

pullou a sua bolsa; que a vítima caiu e teve lesões e fratura no joelho por conta da queda; que depois recuperou a bolsa na delegacia. Disse que a sua bolsa tinha documentos e vinte reais. Não conseguiu reconhecer o acusado em juízo.

A testemunha MIGUEL JORGE LULIA, afirmou que, na data dos fatos, vinha de carro pela Rua Rafael de Campos para adentrar a Rua 13 de Maio, quando viu uma pessoa vindo em sentido contrário gritando "pega ladrão"; que havia uma senhora caída também gritando; que olhou pelo retrovisor e viu uma Tucson atrás; que reduziu a velocidade; que começaram a chegar transeuntes; que o acusado saltou para o lado do passageiro, os transeuntes o seguraram e logo chegaram os policiais. Mencionou que não conseguiu ver se o indivíduo estava drogado ou alcoolizado.

A testemunha ALMIR MARTINS MONEM, policial militar, relatou que estava em patrulhamento pela via, quando foram informados de que estava acontecendo um roubo; que chegando ao local, na calçada do Varejão, se encontrava a vítima e, no outro lado da rua, o Ramon, contido por populares; que ele estava bastante agitado e sob efeito de entorpecentes; que nisso chegou outra viatura, e os policiais lhe disseram que tinha havido outro roubo na área central; que a polícia conseguiu encontrar os pertences das duas vítimas; que as vítimas reconheceram o acusado. Indagado pela defesa, disse que o acusado comentou que fez uso de drogas; que não notou outros sinais, mas que ele estava muito agitado.

Em reforço, o réu confessou a prática delitiva. Disse ser usuário de crack, de maconha, de cocaína e também beber. Relatou que não usou faca em nenhum roubo; que a faca estava dentro do veículo, mas não utilizou o objeto. Disse que saiu de casa na hora do almoço do dia anterior e ficou o tempo todo no mato usando entorpecentes; que furtou um carro nesse dia e voltou para a favela para tentar trocar por crack; que depois disso foi para Tietê e lá amanheceu usando crack. Mencionou que, como seu dinheiro tinha acabado, praticou esses roubos para poder conseguir dinheiro para comprar droga.

Dessa forma, a prova oral colhida é firme no sentido de que o réu, de fato, subtraiu para si bens de propriedade da vítima Maria de Fátima, mediante violência e grave ameaça, e, logo depois, subtraiu objetos de propriedade da vítima Benedita Beatriz, mediante violência.

Não acolho a tese defensiva de ausência de imputabilidade.

Não há elementos nos autos que indiquem que o acusado era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, nos termos do art. 26 do CP; sendo certo que a dependência química, por si só, não exclui a culpabilidade, nem o dolo específico, consubstanciado no animus rem sibi habendi.

O laudo exarado no incidente de insanidade mental concluiu que o acusado possuía plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento (fls. 278/282). Não há qualquer motivo para pôr em xeque as conclusões do perito, médico psiquiatra atuante pelo Imesc.

Quanto à majorante do emprego de arma branca, prevista no inciso VII do § 2º do artigo 157 do CP, essa circunstância se extrai claramente do depoimento da vítima Maria de Fátima, corroborada pelo auto de apreensão de fls. 24/26, não restando dúvidas que o réu utilizou uma faca como meio de intimidar a vítima.

Não concorrem minorantes.

Presente a agravante do art. 61, II, h, do CP em ambos os delitos, pois as vítimas eram idosas.

Presente a agravante da reincidência, pois o réu sofreu cinco condenações com trânsito em julgado nos autos de n.ºs 0021100-17.2011.8.26.0037, 0000186-50.2015.8.26.0502, 0000451-36.2012.8.26.0315, 0001605-16.2017.8.26.0315 e 3000454-40.2013.8.26.0629, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 169/175, não tendo se passado mais de cinco anos entre a extinção das penas e a data dos fatos processados na presente demanda (arts. 61, I, e 63 do CP). Utilizarei uma das condenações na segunda fase da dosimetria, ao passo que valorarei as demais na primeira fase, como Maus antecedentes, com respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ, AgRg no HC n. 649.807/ES, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 25/5/2021).

Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do

STJ).

No que tange ao concurso de crimes, entendo devidamente caracterizada a regra do art. 71, parágrafo único, do CP, visto que o réu praticou delito com violência e grave ameaça, por duas vezes, contra vítimas diferentes, em condições semelhantes de tempo, modus operandi e com a mesma unidade de desígnios. Promovo a emendatio libelli no ponto, com esteio no art. 383 do CPP.

Pela continuidade delitiva específica, aumentarei a pena em 1/3, considerando os antecedentes do agente, que é multirreincidente em crimes de roubo e de furto (fls. 169/175), segundo autoriza o dispositivo legal citado.

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, devendo responder penalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu possui maus antecedentes, porque reincidente. Considerando que ele possui cinco condenações a título de reincidência (fls. 169/175), utilizarei quatro para aumentar a pena na primeira fase, consoante já fundamentado. Exaspero a reprimenda em 1/4. Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva.

Fixo as penas-base em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa, para cada crime.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP). Além disso, resta uma das condenações transitadas em julgado que o acusado possui a título de reincidência, que será utilizada nesta fase. Assim, compenso tais circunstâncias, com respaldo na jurisprudência do STJ (REsp 13411370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013). Incide, ainda, a agravante do art. 61, II, h, do CP, pois as vítimas eram idosas. Agravamento a pena em 1/6.

Ficam as penas provisórias em 5 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa, para cada roubo.

Na terceira fase, presente a majorante do emprego de arma branca, prevista no inciso VII do § 2º do art. 157 do CP, no que concerne ao delito praticado contra Maria de Fátima, aumento a pena desse crime em 1/3, resultando em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

A pena do delito praticado contra Benedita Beatriz segue no mesmo patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Presente a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP), aplico somente a pena mais grave, exasperada de 1/3, conforme já fundamentado. Fica o réu definitivamente condenado a 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e a 24 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP.

O regime inicial será o fechado, com fulcro no art. 33, § 2º, a, do CP.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP).

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), tampouco ao sursis penal (art. 77 do CP), em razão do quantum da reprimenda e de sua reincidência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, com esteio no art. 383 do CPP, para CONDENAR RAMON FELIPE DE MOURA PEDROSO, já qualificado, como incurso nos arts. 157, § 2º, VII, e 157, caput, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do CP, à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 24 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-

multa.

Deixo de arbitrar indenização mínima às vítimas (art. 387, IV, do CPP), diante da ausência de pedido expresso nesse sentido, em observância aos princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa, consoante jurisprudência do STJ. Mantenho a prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP), porquanto inalteradas as condições que a justificaram, bem como presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Necessário o recolhimento do acusado ao cárcere para resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta atribuída ao réu, que está sendo condenado nesta sentença por dois roubos, um majorado pelo emprego de arma branca e ambos agravados por terem sido praticados contra vítimas idosas. Ademais, o acusado é multirreincidente em crimes de furto e de roubo, sendo esta a sua sexta condenação. Assim, tenho que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória.

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP, observada eventual isenção por gratuidade de justiça (arts. 99, §§ 2º e 3º, do CPC).

Comunique-se às vítimas, conforme art. 201, § 2º, do CPP.

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Quanto ao possível crime de dano, certifique-se o ajuizamento, ou não, de queixa-crime no prazo decadencial. Caso não tenha sido ajuizada, determino desde logo o arquivamento do feito quanto a esse delito.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se guia de execução;
- e) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Tiete, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA